

1502046-29.2019.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1063/2019

Vistos etc.,

I - WELLINGTON DA SILVA e WILSON HENRIQUE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502046-29.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502046-29.2019.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1063/2019

Vistos etc.,

I - WELLINGTON DA SILVA e WILSON HENRIQUE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 (Wellington e Winson), e artigo 329, "caput", do

Código Penal (Wilson), porque, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 11h00min, na Rua Vinte e Um, n.º 10, esquina com a Rua Cinco – Residencial Mauro Marcondes, Vila Vitória, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fim de tráfico, 90 (noventa) microtubos plásticos contendo cocaína e 34 (trinta e quatro) porções de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que faziam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conta no mais que, momentos após os fatos acima descritos, o acusado WILSON HENRIQUE DA SILVA se opôs à execução de ato legal, mediante violência aplicada contra o policial civil Daniel Luis Buriola, funcionário competente para executá-lo.

O réu Wellington foi notificado (fls. 174) e apresentou defesa prévia (fls. 192/193).

O réu Wilson foi citado por edital (fls. 185/186). Posteriormente, o acusado compareceu em juízo e foi devidamente cientificado da imputação contida na denúncia (fls. 201), tendo apresentado defesa prévia (fls. 209/210).

A denúncia foi recebida por decisão de 21 de novembro de 2019, ocasião em que foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 214). Os réus foram pessoalmente citados (fls. 243, 245 e 283).

Foi designada nova data para a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 310/311 e 339/340). Ato contínuo, a audiência foi novamente redesignada em razão da impossibilidade de comparecimento das testemunhas e do corréu Wellington (fls. 372/373).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 23 de novembro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogados os réus (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 397).

Em debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição de ambos os réus e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou, para o réu Wellington: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; c) a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, com a sua substituição por uma restritiva de direitos; d) a possibilidade de recorrer em liberdade. No mais, com relação ao corréu Wilson, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; c) o aumento mínimo em função da reincidência; d) a consideração do tempo de prisão provisória para a fixação do regime de cumprimento compatível com a pena aplicada; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 398/401).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, Guia de Depósito Judicial de fls. 125 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 131/133.

Quanto à autoria, o réu Wellington optou por permanecer em silêncio em juízo. Na fase policial, o acusado negou a prática delitiva, tendo dito que o entorpecente apreendido consigo se destinava ao seu consumo pessoal (fls. 08).

O corréu Wilson, por sua vez, ouvido em juízo, disse que se encontrava em um bar na ocasião em que os policiais civis abordaram o acusado Wellington, bem como que somente foi abordado por ter saído para verificar o que havia acontecido. No mais, negou ter praticado o tráfico de drogas, assim como afirmou que somente resistiu à sua abordagem por entendê-la injusta.

No mais, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que observaram os réus parados no local. Afirmaram que, em dado momento, um terceiro rapaz se aproximou do corréu Wellington e efetuou uma compra, de modo que procederam à abordagem. Asseveraram que somente conseguiram abordar os acusados, ao passo que o terceiro rapaz se evadiu. Ainda, relataram que não foi observado qualquer ato de venda por parte do

corrêu Wilson, porém, afirmaram que ele desobedeceu à ordem de parada mediante violência, de modo que precisou ser contido. Por fim, disseram que localizaram no local cerca de 90 (noventa) porções de cocaína e outras 30 (trinta) de maconha; ademais, afirmaram que o corrêu Wellington trazia consigo uma porção de cocaína e determinada quantia em dinheiro.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem e à prisão dos acusados.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente os réus.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

No que se refere ao réu Wellington, verifico que a dinâmica e as circunstâncias do fato tornam evidente que o réu era responsável pelo entorpecente apreendido e que ele se destinava à entrega para o consumo de terceiras pessoas; o réu foi, inclusive, observado em atitude típica de tráfico de drogas.

Além disso, foi apreendida quantidade de tóxicos incompatível com o uso pessoal, assim como a quantia em dinheiro encontrada demonstra que o réu já havia efetuado vendas naquela data.

Ainda, é irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente surpreendido durante a venda, ou que o usuário não tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelo réu Wellington foram as de "trazer consigo" e "guardar".

Por outro lado, o mesmo não pode ser afirmado com relação ao corrêu Wilson. Com efeito, verifico que os policiais responsáveis pela prisão foram uníssonos ao afirmar que não foi observada qualquer atitude relativa ao tráfico de drogas por parte do corrêu, que tão somente foi conduzido ao distrito policial por também se encontrar nas imediações do local.

Além disso, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado com relação ao delito de resistência, de modo que, em respeito ao sistema acusatório, esta Magistrada entende ser o caso de afastar a imputação contida na denúncia e absolver o acusado também com relação a essa prática.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, é o caso de se condenar tão somente o acusado Wellington pela prática do crime de tráfico de drogas.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - RÉU WELLINGTON. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que declarou trabalhar como servente de pedreiro (fls. 08). Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, observando-se que o peso líquido do entorpecente apreendido não é expressivo - 26,9g (vinte e seis gramas e nove decigramas) de cocaína e 74g (setenta e quatro gramas) de maconha (fls. 131/133) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique a atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ainda neste sentido, o seguinte julgado: "Seguindo farta orientação do Supremo Tribunal Federal, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita,

independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual" (STJ - AgRg no HC 716039 / SP - Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Sexta Turma - j. 14/06/2022). No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado WELLINGTON DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. n.º 45.765.772 - IIRGD - fls. 162/163), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06;

B) ABSOLVER o acusado WILSON HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 41.218.287 - IIRGD - fls. 154/161), da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e

B.1) TAMBÉM ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 329, "caput", do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado Wellington iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados". Decreto a perda da quantia apreendida com o réu Wellington (R\$ 40,00 - quarenta reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 125) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado Wellington (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA